

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1279/2543

นาย ชัยยุทธ ดลเฉลิมเกียรติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องขออนุญาตดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์แล้วมีคำสั่งยกคำร้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอสืบพยานเพิ่มเติมแต่ข้ออ้างตามคำร้องของโจทก์เป็นการคัดค้านข้อวินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยโดยคำสั่งหลังเสร็จการไต่สวนแล้ว ข้อวินิจฉัยดังกล่าวหากโจทก์ไม่เห็นด้วยและประสงค์จะคัดค้าน โจทก์ชอบที่จะคัดค้านโดยการอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น มิใช่โดยการยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินค่าทดแทนที่ดินจากการเวนคืนพร้อมกับยื่นคำร้องขอว่า คำฟ้องของโจทก์มีทุนทรัพย์สูง โจทก์ตกเป็นผู้มีฐานะยากจนและไม่มีทรัพย์สินจะขายเพื่อนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาล จึงขอให้ศาลอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอและดำเนินการไต่สวนแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ยังพอมีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลได้มิได้ยากจนจริง จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอค่าธรรมเนียมให้เป็นพับหากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาเสียภายใน 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่ง

โจทก์ยื่นคำร้องขออีกความว่า ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์มิได้ยากจนนั้น โจทก์ประสงค์จะให้ศาลชั้นต้นสั่งให้พิจารณาคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของ โจทก์ใหม่ โดยโจทก์จะขอนำพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องขอไม่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์เป็น คนยากจน ยกคำร้องขอ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้น โดยให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวน คำร้องขอแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกา จำเลยทั้งสองว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอของโจทก์ที่ขอให้พิจารณาคำร้องขอดำเนิน คดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ใหม่โดยมิได้ไต่สวนเป็นคำสั่งที่ชอบหรือไม่ ศาลฎีกาเห็น ว่า โจทก์อ้างตามคำร้องขอทำนองว่าที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ยังพอมีเงินเสียค่า ธรรมเนียมศาลได้นั้น ความจริงโจทก์ไม่มีเงินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินที่โจทก์มีอยู่ตั้ง ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยไม่สามารถนำไปจำนองหรือขายให้แก่ผู้ใดได้ กิจการอพาร์ทเมนต์ ที่โจทก์มีอยู่ตั้งที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยก็ขาดทุนและลูกหนี้โจทก์ที่มีอยู่ตั้งที่ศาลชั้นต้น วินิจฉัยก็ยังไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์จึงขอสืบพยานเพิ่มเติม เห็นได้ว่าข้ออ้างของ โจทก์เป็นการคัดค้านข้อวินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยโดยคำสั่งหลังเสร็จการ ไต่สวนแล้ว ข้อวินิจฉัยดังกล่าวหากโจทก์ไม่เห็นด้วยและประสงค์จะคัดค้าน โจทก์ ชอบที่จะคัดค้านโดยการอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น มิใช่โดยการยื่นคำร้องขอให้

ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง คำร้องขอของโจทก์จึงเป็นคำร้องขอที่ไม่พึงรับไว้
ไต่สวน ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอของโจทก์โดยไม่ไต่สวนจึงชอบแล้ว

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอ

(วิชัย วิวิตเสวี-กนก พรณรักษา-ประพันธ์ ทรัพย์แสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ